# 25 RH : ça passe ou ça casse ?

Guide de l'animateur et corrigés détaillés

Jouer sur téléphone

**Public :** Master 1, Master 2, managers · **Durée :** 1 h · **Joueurs :** 4 à 6 · **Mode :** compétitif, un pion par joueur

## Pourquoi ce jeu

Temps de travail, congés, sanction, rupture : les règles RH qu'un manager doit connaître.

## Objectifs pédagogiques

- Appliquer les règles de temps de travail et de repos
- Respecter la procédure de sanction et de licenciement
- Connaître les ruptures du contrat
- Savoir quand consulter la RH ou un juriste

## Préparation (10 minutes)

- Ouvrir le site et le jeu, créer la partie, projeter ou afficher le QR : chaque joueur scanne avec son téléphone et saisit son prénom.
- Poser le plateau commun, un pion par couleur, un dé. Vérifier que chacun a vu l'écran « Règles ».
- Option sans réseau : mode « un seul écran » (le téléphone passe de main en main).
- Prévoir de quoi noter : trois situations à reprendre en débrief.

## Déroulé type (1 heure)

| Durée | Étape |
|---|---|
| 5 min | Accueil, règles, installation des téléphones |
| 40 min | Partie (environ 1 min 40 par événement, y compris le corrigé) |
| 10 min | Débrief collectif à partir des écrans de fin et de la liste des situations les plus ratées |
| 5 min | Engagement individuel : « Après la partie » |

## Exercices corrigés

Chaque carte est un exercice : les joueurs choisissent en secret ; vous révélez ensuite la meilleure réponse et vous lisez l'explication de **chaque** option, pas seulement de la bonne. Toutes les 6 cartes environ, faites une pause : demandez à deux joueurs de justifier un choix différent.

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés. 

| **1. TEMPS DE TRAVAIL** — NovaSoft · équipe DevOps | |
|---|---|
| Pour une mise en production, Rayan travaille jeudi de 8 h à 20 h 30, avec 1 h de pause : 11 h 30 de travail effectif. Son manager dit que c'est « normal les jours de mise en prod » et ne prévoit rien. | |
| **A.** Laisser faire car Rayan est volontaire | **À éviter**<br>Les durées maximales sont d'ordre public : l'accord du salarié ne permet pas d'y déroger. |
| **B.** Rappeler que la durée quotidienne maximale est de 10 h, sauf dérogation ; revoir l'organisation de la mise en production | **Meilleur choix**<br>La durée maximale du travail effectif est de 10 h par jour (L3121-18). Elle peut être portée à 12 h seulement par accord d'entreprise ou de branche, ou avec autorisation de l'inspection du travail en cas d'activité accrue ou d'urgence. Sans cela, l'employeur est en infraction. |
| **C.** Laisser faire : une mise en production est une urgence qui justifie tout, d'autant que Rayan récupérera ces heures plus tard | **À éviter**<br>Aucune urgence ordinaire ne suspend les durées maximales ; elles protègent la santé des salariés. |
| **Leçon :** Durées maximales : 10 h par jour (12 h par dérogation), 48 h par semaine, 44 h en moyenne sur 12 semaines. Les dérogations sont encadrées par accord ou autorisation. | |

| **2. TEMPS DE TRAVAIL** — NovaSoft · équipe Data | |
|---|---|
| Sam termine une intervention urgente jeudi à 23 h. Le vendredi, une réunion client est prévue à 8 h et son manager voudrait qu'il y soit. | |
| **A.** Ne pas exiger sa présence à 8 h : 11 heures consécutives de repos, donc reprise à 10 h au plus tôt, sauf dérogation | **Meilleur choix**<br>Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives (L3131-1). De 23 h à 8 h, il n'a que 9 h de repos. Des dérogations existent mais elles sont encadrées. |
| **B.** Exiger sa présence : l'urgence client prime, et la réunion de 8 h conditionne le renouvellement du contrat annuel avec ce client | **À éviter**<br>Le repos quotidien est une règle de santé publique ; le client ne justifie pas de l'ignorer. |
| **C.** Lui demander de choisir librement | **Acceptable**<br>La liberté de choix ne suffit pas : on ne peut pas renoncer au repos minimal. |
| **Leçon :** Repos quotidien : 11 heures consécutives minimum. Repos hebdomadaire : 24 h consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 h quotidiennes. | |

| **3. TEMPS DE TRAVAIL** — NovaSoft · équipe Support | |
|---|---|
| Nina travaille 41 heures cette semaine. Son salaire horaire brut est de 15 €. Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux légal, sans accord particulier. | |
| **A.** 6 heures payées au taux normal : 6 × 15 € = 90 € | **À éviter**<br>Les heures supplémentaires sont majorées par la loi, au minimum de 10 % par accord et de 25 % à défaut. |
| **B.** 5 heures supplémentaires payées à 125 % : 5 × 15 € × 1,25 = 93,75 € brut | **À éviter**<br>Erreur de comptage : les heures supplémentaires commencent à la 36e heure, donc 41 − 35 = 6 et non 5. |
| **C.** 6 heures supplémentaires (41 − 35), payées à 125 % : 6 × 15 € × 1,25 = 112,50 € brut en plus | **Meilleur choix**<br>Les heures de la 36e à la 43e heure sont majorées de 25 %. Ici, 41 − 35 = 6 heures supplémentaires, soit 6 × 15 × 1,25 = 112,50 €. |
| **Leçon :** Heures supplémentaires : à partir de la 36e heure ; majoration de 25 % jusqu'à la 43e, 50 % au-delà. Un accord peut fixer une majoration plus faible (10 % minimum). | |

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés. 

| **4. TEMPS DE TRAVAIL** — PME de services | |
|---|---|
| Une collaboratrice enchaîne six heures de travail sans interruption pour finir un dossier. Son manager dit que la pause est facultative « si elle préfère continuer ». | |
| **A.** Pause d'au moins 20 minutes obligatoire dès 6 heures de travail consécutives | **Meilleur choix**<br>C'est la règle légale (L3121-16). Elle protège la santé : le salarié ne peut pas y renoncer. |
| **B.** La pause est facultative si le salarié est d'accord et préfère terminer son dossier avant l'heure du déjeuner | **À éviter**<br>Le droit à la pause est d'ordre public : on ne peut pas y renoncer. |
| **C.** La pause est de 45 minutes obligatoires | **À éviter**<br>La loi fixe un minimum de 20 minutes, une convention peut prévoir plus. |
| **Leçon :** Pause légale minimale : 20 minutes dès 6 heures de travail consécutives. Les accords peuvent prévoir mieux. | |

| **5. TEMPS DE TRAVAIL** — NovaSoft · équipe Data | |
|---|---|
| Sam est d'astreinte ce week-end. Il est appelé samedi à 14 h pour une intervention de 40 minutes depuis chez lui. Il demande si c'est du temps de travail. | |
| **A.** Non : une astreinte n'est jamais du travail, l'intervention à domicile étant couverte par la compensation d'astreinte | **À éviter**<br>L'intervention pendant l'astreinte est du travail effectif et se paie. |
| **B.** Oui pour tout le week-end | **À éviter**<br>La période d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif, mais doit donner lieu à une contrepartie. |
| **C.** Oui pour les 40 minutes d'intervention ; l'astreinte est compensée à part (financièrement ou en repos) | **Meilleur choix**<br>L'intervention est du temps de travail effectif. La période d'astreinte, où le salarié reste disponible sans travailler, est compensée à part. |
| **Leçon :** Astreinte : disponibilité à distance. L'astreinte donne lieu à compensation ; les interventions sont du temps de travail effectif. | |

| **6. CONGÉS ET ABSENCES** — NovaSoft · squad Gamma | |
|---|---|
| Léa veut prendre 5 semaines de congés d'affilée en été. Elle a acquis les droits nécessaires. Vous craignez l'absence. | |
| **A.** Refuser tout congé d'été en raison de la charge de travail | **À éviter**<br>L'employeur fixe l'ordre des départs mais ne peut pas empêcher de prendre le congé principal sans raison. |
| **B.** Le congé principal ne peut pas dépasser 24 jours ouvrables consécutifs, soit 4 semaines, sauf cas particuliers : proposer 4 semaines puis un report | **Meilleur choix**<br>Le congé payé est de 5 semaines par an (30 jours ouvrables) ; le congé principal est de 12 à 24 jours ouvrables consécutifs ; le reste se prend à part. |
| **C.** Accepter les 5 semaines d'affilée : elle a ses droits | **Acceptable**<br>Seule une dérogation (ancienneté, enfants à charge, contraintes particulières) permet de dépasser 24 jours consécutifs. |
| **Leçon :** Congés payés : 2,5 jours ouvrables par mois travaillé, soit 30 jours par an. Le congé principal dure 12 à 24 jours ouvrables consécutifs. | |

**Pause débrief** — Qui a choisi une autre réponse que le groupe ? Qu'est-ce qui l'a convaincu ?

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés. 

## 7. CONGÉS ET ABSENCES — Entreprise de services

Le 10 juin, vous annoncez à un salarié que ses congés prévus du 1er au 15 juillet sont annulés à cause d'un gros projet. Il dit qu'il a déjà payé son voyage.

| | |
|---|---|
| **A.** Impossible en principe : dates non modifiables moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles | **Meilleur choix**<br>Le délai de prévenance d'un mois protège les salariés (L3141-16). Une urgence ordinaire n'est pas une circonstance exceptionnelle. |
| **B.** C'est possible si le salarié est remboursé de ses frais | **Acceptable**<br>Le remboursement n'autorise pas la modification : il faut l'accord du salarié ou des circonstances exceptionnelles. |
| **C.** C'est possible : l'employeur a le dernier mot sur le calendrier des congés quand un gros projet menace l'activité de l'entreprise | **À éviter**<br>L'employeur fixe l'ordre des départs, mais ne peut pas modifier les dates moins d'un mois avant le départ sans circonstances exceptionnelles. |

**Leçon :** L'ordre et les dates des départs sont communiqués un mois avant au plus tard. Après, l'employeur ne peut plus les modifier sauf circonstances exceptionnelles.

## 8. CONGÉS ET ABSENCES — NovaSoft · direction

Un salarié revient d'un arrêt maladie de 4 mois. On lui dit : « Pendant ton arrêt, tu n'as acquis aucun congé payé. »

| | |
|---|---|
| **A.** C'est exact : le contrat étant suspendu pendant l'arrêt maladie, aucun congé payé ne s'acquiert, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle | **À éviter**<br>C'était l'ancienne règle, contraire au droit européen. Elle a été corrigée. |
| **B.** C'est inexact : depuis la loi du 22 avril 2024, l'arrêt maladie ouvre des droits à congés (2 jours ouvrables par mois si non professionnel) | **Meilleur choix**<br>La loi de 2024 a aligné le droit français sur le droit européen. L'acquisition est de 2 jours ouvrables par mois en maladie non professionnelle (24 par an), et de 2,5 en maladie professionnelle ou accident du travail. |
| **C.** Il acquiert 2,5 jours par mois, comme s'il travaillait | **Acceptable**<br>Ce taux s'applique à la maladie professionnelle et à l'accident du travail. En maladie ordinaire, c'est 2 jours. |

**Leçon :** Arrêt maladie et congés payés : depuis 2024, acquisition de 2 jours ouvrables par mois en maladie non professionnelle ; 2,5 en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (point à vérifier lors de votre lecture).

## 9. CONGÉS ET ABSENCES — NovaSoft · équipe Support

Omar ne se présente plus au travail depuis trois semaines, sans nouvelles. Vous envisagez de le considérer comme démissionnaire.

| | |
|---|---|
| **A.** Le considérer démissionnaire sans autre formalité : trois semaines d'absence injustifiée caractérisent à elles seules l'abandon de poste | **À éviter**<br>La démission doit être claire et non équivoque : on ne la présume qu'au terme d'une procédure. |
| **B.** Le licencier le jour même pour faute grave sans autre formalité | **Acceptable**<br>L'abandon de poste peut justifier une sanction, mais la procédure disciplinaire s'impose : convocation, entretien, notification. |
| **C.** Lui adresser une mise en demeure de justifier son absence et de reprendre sous 15 jours minimum ; à défaut, présomption de démission | **Meilleur choix**<br>Depuis 2022, la présomption de démission en cas d'abandon de poste suppose une mise en demeure et un délai minimal de 15 jours. L'employeur ne peut pas la déclarer lui-même sans cette procédure. |

**Leçon :** Abandon de poste : mise en demeure écrite, délai d'au moins 15 jours, puis présomption de démission possible. Sinon, la voie disciplinaire avec sa procédure.

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés. 

| **10. SANCTION** — NovaSoft · squad Beta | |
|---|---|
| Rayan a insulté un collègue le 3 juin. Vous l'apprenez le 5 juin et décidez de le sanctionner. Vous n'avez rien fait jusqu'au 10 août. | |
| **A.** Trop tard : les faits fautifs se prescrivent par 2 mois à compter de la connaissance par l'employeur | **Meilleur choix**<br>L'employeur doit engager les poursuites disciplinaires dans les deux mois de la connaissance des faits (L1332-4). Ici, le délai a expiré début août. |
| **B.** Pas de limite : une sanction est possible à tout moment tant que le salarié est présent dans l'entreprise et que la faute n'a pas été pardonnée par écrit | **À éviter**<br>Faux : la prescription disciplinaire est de 2 mois. |
| **C.** Le délai est de 1 an | **À éviter**<br>Faux : c'est 2 mois, sauf si des poursuites pénales ont été engagées dans ce délai. |
| **Leçon :** Prescription disciplinaire : 2 mois à compter de la connaissance des faits par l'employeur (sauf poursuites pénales dans ce délai). | |

| **11. SANCTION** — PME industrielle | |
|---|---|
| Un salarié arrive régulièrement en retard. Le chef d'atelier décide de lui retenir une journée de salaire à titre de sanction pour « marquer le coup ». | |
| **A.** Autorisé si le règlement intérieur le prévoit | **À éviter**<br>Faux : même le règlement intérieur ne peut pas prévoir d'amende. |
| **B.** Autorisé : l'employeur est libre de choisir la sanction dès lors qu'elle est proportionnée à la gravité et à la répétition des retards constatés | **À éviter**<br>Faux : les amendes et sanctions pécuniaires sont interdites. |
| **C.** Interdit : les amendes sont prohibées ; sanctionner autrement (avertissement, mise à pied) et ne retenir que le temps non travaillé | **Meilleur choix**<br>L'employeur ne peut pas infliger d'amende (L1331-2). Il peut retenir le salaire du temps réellement non travaillé, ce qui n'est pas une sanction. |
| **Leçon :** Pas de sanction pécuniaire. On peut retenir le salaire du temps non travaillé (retard), mais pas une somme supplémentaire à titre de punition. | |

| **12. SANCTION** — NovaSoft · équipe Data | |
|---|---|
| Sam a déjà reçu un avertissement pour un retard de livraison. Pour les mêmes faits, son manager décide de lui infliger en plus une mise à pied de trois jours. | |
| **A.** Possible : plus la faute est grave, plus on peut cumuler | **À éviter**<br>Faux : une même faute ne peut pas être sanctionnée deux fois. |
| **B.** Impossible : on ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits | **Meilleur choix**<br>Règle « non bis in idem » : un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions. L'avertissement a épuisé le pouvoir disciplinaire pour ce fait. |
| **C.** Possible si Sam est d'accord | **Acceptable**<br>Même avec l'accord du salarié, la double sanction est irrégulière. |
| **Leçon :** Un même fait ne peut être sanctionné qu'une seule fois. On choisit la sanction avant de la notifier. | |

**Pause débrief** — Qui a choisi une autre réponse que le groupe ? Qu'est-ce qui l'a convaincu ?

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés. 

| **13. SANCTION** — NovaSoft · direction | |
|---|---|
| Un manager veut sanctionner un salarié par une mise à pied de cinq jours. Il lui envoie un courriel simple : « Tu es mis à pied du lundi au vendredi. » | |
| **A.** Respecter la procédure : convocation, entretien préalable, puis notification écrite motivée | **Meilleur choix**<br>Pour une sanction qui a un effet sur la présence, la fonction, la carrière ou le salaire, l'entretien préalable est obligatoire. La notification se fait par écrit, entre 2 jours ouvrables et 1 mois après l'entretien. |
| **B.** Un simple courriel suffit | **À éviter**<br>Non : la procédure est obligatoire, sinon la sanction est irrégulière. |
| **C.** Une notification orale devant témoin suffit, à condition qu'elle soit confirmée le jour même par un courriel | **À éviter**<br>Non : la notification est écrite et motivée, et ne peut intervenir que 2 jours ouvrables au moins après l'entretien : ni oralement, ni le jour même. |
| **Leçon :** Sanction autre qu'un avertissement : convocation, entretien préalable, notification écrite entre 2 jours ouvrables et 1 mois après l'entretien. L'assistance du salarié est possible. | |

| **14. LICENCIEMENT** — NovaSoft · direction | |
|---|---|
| Vous convoquez un salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La lettre de convocation est remise en main propre le lundi 3, pour un entretien fixé au mercredi 5. | |
| **A.** C'est correct : l'entretien a lieu après la remise de la lettre, qui a été remise en main propre contre décharge | **À éviter**<br>Le délai minimal de 5 jours ouvrables n'est pas respecté. |
| **B.** Il faut 15 jours calendaires | **À éviter**<br>Faux : c'est 5 jours ouvrables. |
| **C.** Trop court : 5 jours ouvrables minimum entre la présentation de la lettre et l'entretien | **Meilleur choix**<br>Le délai de 5 jours ouvrables laisse au salarié le temps de préparer sa défense (L1232-2). |
| **Leçon :** Licenciement pour motif personnel : convocation, au moins 5 jours ouvrables avant l'entretien ; la lettre de licenciement part au plus tôt 2 jours ouvrables après l'entretien. | |

| **15. LICENCIEMENT** — NovaSoft · direction | |
|---|---|
| Un salarié ayant 6 ans d'ancienneté et un salaire brut de référence de 3 000 € est licencié (hors faute grave). Quelle est l'indemnité légale minimale ? | |
| **A.** 6 × 1/3 × 3 000 € = 6 000 € | **À éviter**<br>Le 1/3 de mois ne s'applique qu'à partir de la 11e année. |
| **B.** 6 × 1/4 × 3 000 € = 4 500 € | **Meilleur choix**<br>Moins de 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mois par année. 6 ans × 0,25 × 3 000 = 4 500 €. |
| **C.** 3 000 € : un mois de salaire | **À éviter**<br>Ce n'est pas le calcul légal : il dépend de l'ancienneté. |
| **Leçon :** Indemnité légale de licenciement : 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans, puis 1/3 de mois par année au-delà. Condition : au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus. Faute grave : pas d'indemnité. | |

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés. 

**16. LICENCIEMENT** — NovaSoft · direction

Un salarié est en arrêt maladie depuis deux mois. Un manager dit : « Il est trop souvent malade, on le licencie. »

| | |
|---|---|
| **A.** Impossible : licencier à cause de l'état de santé est discriminatoire, donc nul | **Meilleur choix**<br>L'état de santé est un motif de discrimination interdit. Seules des situations précises (inaptitude constatée par le médecin du travail, perturbation grave et objectivée du service) peuvent entrer en ligne de compte, avec de fortes garanties. |
| **B.** Possible : l'employeur peut rompre un contrat quand il veut, dès lors que les absences gênent l'équipe | **À éviter**<br>Le licenciement exige une cause réelle et sérieuse. La maladie en tant que telle n'en est pas une. |
| **C.** Possible après trois mois d'arrêt | **À éviter**<br>Aucun délai magique n'autorise le licenciement pour maladie. |

**Leçon :** Un licenciement fondé sur l'état de santé est discriminatoire, donc nul. L'inaptitude se constate par le médecin du travail.

**17. LICENCIEMENT** — NovaSoft · direction

Une élue titulaire du CSE a commis une faute et vous envisagez de la licencier. Vous suivez la procédure normale de convocation et de notification.

| | |
|---|---|
| **A.** Suffisant : la procédure normale s'applique à tous, la faute étant bien établie et l'entretien préalable respecté | **À éviter**<br>Faux : les élus sont protégés pendant leur mandat et six mois après. |
| **B.** Il suffit d'informer le CSE | **Acceptable**<br>Informer le CSE ne suffit pas : il donne un avis, mais ce n'est pas lui qui autorise, c'est l'inspection du travail. |
| **C.** Insuffisant : licencier un salarié protégé exige l'autorisation préalable de l'inspection du travail | **Meilleur choix**<br>Les représentants du personnel bénéficient d'une protection spéciale (L2411-1 et suivants). Sans autorisation, le licenciement est nul. |

**Leçon :** Salarié protégé (élu du CSE, délégué syndical) : licenciement soumis à l'autorisation de l'inspection du travail. À défaut, il est nul.

**18. AUTRES RUPTURES** — NovaSoft · RH

Un salarié et l'entreprise s'accordent sur une rupture conventionnelle. Ils signent la convention le 4 mars. Le salarié se demande quand elle prend effet.

| | |
|---|---|
| **A.** Immédiatement après la signature du 4 mars, puisque les deux parties sont d'accord et ont toutes deux signé la convention | **À éviter**<br>Faux : le délai de rétractation et l'homologation s'imposent. |
| **B.** Après 15 jours calendaires de rétractation, puis homologation par l'administration (15 jours ouvrables d'instruction) | **Meilleur choix**<br>La convention n'est valable qu'après la rétractation (15 jours calendaires) et l'homologation par la DREETS. La date de rupture est fixée après. |
| **C.** Seulement après un préavis de trois mois | **À éviter**<br>Faux : il n'y a pas de préavis dans une rupture conventionnelle ; la date est fixée d'un commun accord. |

**Leçon :** Rupture conventionnelle : entretien(s), signature, rétractation 15 jours calendaires, homologation (15 jours ouvrables). L'indemnité est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.

**Pause débrief** — Qui a choisi une autre réponse que le groupe ? Qu'est-ce qui l'a convaincu ?

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés. 

| **19. AUTRES RUPTURES** — NovaSoft · direction | |
|---|---|
| Le manager de Nina lui propose une rupture conventionnelle en lui disant que « sinon, ce sera le licenciement ». Elle hésite. | |
| **A.** C'est légal si l'indemnité est généreuse | **Acceptable**<br>Le montant ne remplace pas le consentement libre. |
| **B.** C'est légal : l'employeur peut mettre la pression en rappelant l'alternative du licenciement, si elle est réelle | **À éviter**<br>La contrainte vicie le consentement. |
| **C.** Elle ne peut pas être imposée : le consentement doit être libre, sans pression ni menace | **Meilleur choix**<br>Le consentement doit être libre. Une pression ou une menace expose la rupture à l'annulation par les juges. |
| **Leçon :** La rupture conventionnelle est une rupture amiable, voulue par les deux parties. Aucune des parties ne peut l'imposer. | |

| **20. AUTRES RUPTURES** — NovaSoft · nouveau salarié | |
|---|---|
| Un cadre embauché depuis 10 jours est en période d'essai. L'employeur décide de mettre fin au contrat. Il veut le prévenir le jour même. | |
| **A.** Respecter un délai de prévenance de 48 heures (présence de 8 jours à 1 mois) | **Meilleur choix**<br>Délai de prévenance de l'employeur : 24 heures si moins de 8 jours de présence, 48 heures de 8 jours à 1 mois, 2 semaines après 1 mois, 1 mois après 3 mois. |
| **B.** Aucun délai : c'est la période d'essai | **À éviter**<br>Faux : le délai de prévenance existe, même en période d'essai. |
| **C.** Un mois de préavis, comme pour un cadre | **À éviter**<br>Faux : le délai dépend de la durée de présence, pas de la catégorie. |
| **Leçon :** Rupture de la période d'essai par l'employeur : prévenance 24 h (moins de 8 jours), 48 h (8 jours à 1 mois), 2 semaines (1 à 3 mois), 1 mois (plus de 3 mois). | |

| **21. AUTRES RUPTURES** — NovaSoft · équipe Data | |
|---|---|
| Sam a un CDD de 6 mois. Au troisième mois, son manager veut mettre fin au contrat « parce que ça se passe moins bien que prévu ». | |
| **A.** Possible : un employeur peut toujours rompre un contrat | **À éviter**<br>Faux pour le CDD, qui est protégé par des cas de rupture limités. |
| **B.** Impossible : un CDD ne rompt avant terme que pour faute grave, force majeure, inaptitude, accord des parties ou CDI trouvé | **Meilleur choix**<br>Le CDD est un contrat à durée déterminée : l'employeur ne peut pas l'arrêter par simple décision. Une rupture irrégulière donne droit à des dommages-intérêts. |
| **C.** Possible avec un préavis de un mois, comme pour un CDI, dès lors que le manager en informe le salarié par écrit et que l'entreprise verse l'indemnité de fin de contrat | **À éviter**<br>Il n'y a pas de préavis dans le CDD. |
| **Leçon :** Le CDD ne peut être rompu avant terme que dans des cas limités (faute grave, force majeure, inaptitude, accord, CDI trouvé par le salarié). Indemnité de précarité de 10 % en fin de contrat, sauf exceptions. | |

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés. 

| **22. SANTÉ ET SÉCURITÉ** — NovaSoft · équipe Support | |
|---|---|
| Nina vous dit qu'elle est harcelée par un collègue depuis des mois. Vous répondez que vous n'aviez rien vu et que, sans preuve formelle, vous ne pouvez rien faire. | |
| **A.** Attendre une plainte écrite officielle | **À éviter**<br>Une alerte orale suffit à déclencher l'obligation d'agir. |
| **B.** Proposer à Nina de changer de service sans autre action, pour la protéger rapidement du collègue en cause, tout en évitant un conflit ouvert | **Acceptable**<br>Protéger la salariée peut passer par un aménagement, mais lui proposer de partir sans traiter l'auteur lui fait porter les conséquences, et l'obligation d'enquêter demeure. |
| **C.** Agir immédiatement : l'employeur doit enquêter dès qu'il est informé, sans attendre de preuve formelle | **Meilleur choix**<br>L'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés (L4121-1) et de mener une enquête dès qu'il a connaissance de faits de harcèlement. |
| **Leçon :** Face à une alerte de harcèlement : enquête rapide et impartiale, mesures de protection, sanction de l'auteur si les faits sont établis. L'employeur engage sa responsabilité s'il ne fait rien. | |

| **23. SANTÉ ET SÉCURITÉ** — PME industrielle · atelier | |
|---|---|
| Un opérateur refuse de travailler sur une machine dont le carter de sécurité est cassé, en invoquant son droit de retrait. Le chef d'atelier veut retenir son salaire et le sanctionner. | |
| **A.** On peut sanctionner car il a désobéi | **À éviter**<br>Faux : exercer un droit de retrait légitime n'est pas une faute. |
| **B.** Le retrait est légitime en cas de danger grave et imminent : ni retenue de salaire ni sanction ; réparer la machine | **Meilleur choix**<br>Le salarié qui a un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent peut se retirer (L4131-1). L'employeur doit corriger la situation. |
| **C.** Le droit de retrait n'existe que sur autorisation du chef d'atelier ou du responsable sécurité, qui évalue seul la réalité du danger | **À éviter**<br>Faux : c'est un droit individuel qui ne dépend pas de l'autorisation. |
| **Leçon :** Droit de retrait : motif raisonnable de danger grave et imminent. Pas de sanction ni de retenue de salaire, et l'employeur doit remédier au danger. | |

| **24. SANTÉ ET SÉCURITÉ** — NovaSoft · direction | |
|---|---|
| Un nouveau salarié est embauché en CDI. Le DRH dit que la visite médicale « se fera quand on aura le temps ». | |
| **A.** Une visite d'information et de prévention a lieu dans les trois mois de la prise de poste | **Meilleur choix**<br>La visite d'information et de prévention avec un professionnel de santé est obligatoire dans les 3 mois suivant la prise de poste (L4624-1). |
| **B.** Elle est facultative en dehors des métiers à risque, pour lesquels seule une surveillance médicale renforcée est exigée | **À éviter**<br>Faux : elle concerne tous les salariés, des suivis renforcés existent pour les postes à risque. |
| **C.** Elle doit avoir lieu avant la première heure de travail | **Acceptable**<br>Cette exigence ne s'applique qu'à certains postes à risque (suivi individuel renforcé). |
| **Leçon :** Visite d'information et de prévention : dans les 3 mois de la prise de poste pour tous les salariés ; avant l'affectation pour les postes à risque particulier. | |

**Pause débrief** — Qui a choisi une autre réponse que le groupe ? Qu'est-ce qui l'a convaincu ?

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés. 

| **25. SANTÉ ET SÉCURITÉ** — NovaSoft · direction | |
|---|---|
| Une entreprise de 85 salariés n'a pas de Document unique d'évaluation des risques professionnels. Le DRH dit : « Ce document n'est obligatoire que pour les entreprises industrielles. » | |
| **A.** Vrai : seules les entreprises industrielles doivent l'établir, les activités de bureau et de services étant jugées peu exposées | **À éviter**<br>Faux : toutes les entreprises ayant au moins un salarié. |
| **B.** Il n'est obligatoire qu'à partir de 250 salariés | **À éviter**<br>Faux : l'obligation est universelle. |
| **C.** Faux : le DUERP est obligatoire dès le premier salarié, toutes entreprises, mis à jour chaque année dès 11 salariés | **Meilleur choix**<br>Le document unique recense les risques, y compris psychosociaux. Son absence est sanctionnée et fragilise l'entreprise en cas d'accident. |
| **Leçon :** DUERP : obligatoire dès 1 salarié, mis à jour au moins annuellement à partir de 11 salariés et lors de tout changement important. Il inclut les risques psychosociaux. | |

## Débrief

Questions : quelle erreur coûte le plus cher à l'entreprise ? Qui doit décider d'une sanction ? Pourquoi la forme compte-t-elle autant que le fond ?

## Après la partie

Quelle règle RH ignoriez-vous avant ce jeu ? Notez-la et vérifiez-la dans votre convention collective.

## Points à vérifier avant utilisation

• Durées maximales de travail, repos quotidien (11 h) et hebdomadaire (35 h), heures supplémentaires et contingent : vérifier la convention collective applicable.
• Procédure de sanction et de licenciement (délais, entretien préalable, notification) et barèmes : vérifier les textes en vigueur.
• Période d'essai, préavis, indemnités : montants et durées dépendent du contrat et de la convention.

© 2026 SAS BELM DEVELOPPEMENT. Tous droits réservés. 